



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 2, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**MORLINI GIANLUIGI**, Presidente

**BOTTI ANTONIO**, Relatore

**ROVERO ROBERTO**, Giudice

in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 172/2024 depositato il 01/07/2024

**proposto da**

Ricorrente\_1 Srl - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**Rappresentato da** Rappresentante\_1 - CF\_Rappresentante\_1

**Rappresentante difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza - Piazza Casali N. 8/9 29100 Piacenza PC

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024PC0028758 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022

**a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2025 depositato il 03/03/2025**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La società Ricorrente\_1 SRL ha proposto ricorso verso l'avviso di accertamento n. 2024PC0028758 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Piacenza con il quale viene rettificato il classamento di un immobile sito in Comune di Luogo\_1 cat. D/7, la cui rendita proposta di euro 46.163,00 effettuata con procedura DOCFA del 2.12.2022 viene accertata in euro 63.100,00.

Tale modifica ha riguardato la valutazione del terreno dichiarato in euro 10,00 al mq. ed accertato in euro 30 al mq. Nel ricorso si eccepisce la nullità dell'accertamento perché nella copia notificata manca l'attestazione di conformità all'originale; si eccepisce altresì la nullità dell'accertamento in quanto tardivamente emesso dopo dodici mesi dalla docfa; si contesta poi l'illegittimità dell'atto perché emesso senza sopralluogo; si censura infine la mancanza di motivazione dell'atto, facendo riferimento ad immobili ubicati nella stessa zona con caratteristiche analoghe, ma non indicando alcuna motivazione che giustifichi il maggior valore accertato.

Sotto quest'ultimo profilo viene altresì sostenuto che negli ultimi anni sono stati notificati diversi avvisi di accertamento per immobili analoghi appartenenti alla società ricorrente e per tutti l'area veniva valutata diversamente. Per tali motivi si conclude instando per l'annullamento dell'atto impugnato o in subordine rideterminare la rendita in base ai valori delle aree definiti per gli altri immobili della stessa proprietà.

L'Ufficio nelle proprie controdeduzioni in via pregiudiziale eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto la procura è mancante della dichiarazione di conformità. Nel merito l'Ufficio ritiene legittima la valutazione operata ed insiste per il rigetto del ricorso ed infondate le eccezioni di rito.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va rigettata l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate in merito all'inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura in assenza di dichiarazione di conformità: la ricorrente nelle proprie memorie ha allegato la procura originaria con la dichiarazione di conformità, sanando la propria posizione ex art. 182 c.p.c. rispetto ad ogni ipotetica carenza.

Parimenti e specularmente, da rigettare sono anche le eccezioni di rito del ricorrente.

In particolare, da una prima angolazione e con riferimento all'attestazione di conformità, non c'è alcuna violazione dell'art. 23 CAD, essendo stato seguito il procedimento ex art. 1 comma 375 L. n. 311/2004 con firma automatica, che non prevede attestazione di conformità (la cui mancanza non porterebbe comunque a nullità dell'atto, perché non tipizzata, e ove sussistente sarebbe comunque sanata ex articolo 156 c.p.c.).

Da una seconda angolazione e con riferimento alla tardività, il termine di dodici mesi dalla presentazione della docfa, assegnato all'Ufficio ex artt. 1 DM 701/1994 e 1 L. n. 296/2006 per la determinazione della rendita catastale definitiva, ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali: consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica (Cass. n. 4752/2021, Cass. n. 28747/2020, Cass. n. 34246/2019).

Da un terzo punto di vista e con riferimento al sopralluogo, per pacifica giurisprudenza l'Ufficio non è tenuto ad effettuare alcun sopralluogo preventivo (Cass. n. 16359/2024, Cass. n. 40735/2021, Cass. n. 31022/2021, Cass. n. 9291/2021, Cass. n. 5362/2020, Cass. n. 5175/2020).

Venendo al merito, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

Si rileva che l'Ufficio nella determinazione del valore dell'immobile (nello specifico nella valutazione dell'area) non ha indicato i criteri adottati, ma ha preso come riferimento delle stime comparative non riportando parametri compatibili con i dati proposti dalla ricorrente con il DOCFA del 02.12.2022. La soc. Ricorrente\_1 aveva precedentemente ricevuto altri avvisi di accertamento riguardanti aree analoghe e limitrofe a quella oggi in discussione, in un caso il terreno veniva valutato 15 euro al mq. ed in altri cinque accertamenti l'area veniva sempre valutata 23.50 al mq.

Nel caso della valutazione di € 15 al mq. l'Ufficio nelle proprie controdeduzioni ha specificato che l'area accertata riguardava solo il valore del sedime, la quale doveva poi essere adibita a piazzale.

Pertanto, la Corte ritiene che la valutazione di euro 23,50 al mq per l'area oggi in discussione sia congrua, considerando che ben cinque accertamenti catastali (divenuti nel frattempo definitivi), riguardanti immobili con caratteristiche analoghe siano stati così valutati dall'Ufficio; inoltre, nell'atto impugnato non viene adeguatamente specificato come l'Ufficio sia giunto alla valutazione accertata, in contraddizione con le precedenti valutazioni effettuate dalla stessa Amministrazione per i terreni limitrofi con caratteristiche analoghe di proprietà della ricorrente.

In considerazione del parziale accoglimento del gravame si ritengono sussistenti i motivi per far luogo alla compensazione delle spese di lite, stante il disposto dell'articolo 15 D.Lgs. n. 546/1992.

#### **P.Q.M.**

In parziale accoglimento del ricorso, riduce ad € 23,5 il valore delle aree oggetto di causa in luogo della proposta di € 10 e dell'accertamento di € 30;

compensa integralmente le spese di lite.